

Дата подачи искового заявления: 16.12.2025 г.

**Третейский суд Общества с  
ограниченной ответственностью  
«Центр прикладной психологии и  
детекции лжи КРИСТАЛЛ»:**

|                                                                                                                           |               |                                             |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Третейский суд Общества с<br>ограниченной<br>ответственностью «Центр<br>прикладной психологии и<br>детекции лжи КРИСТАЛЛ» | УНП 193747339 | 220030, ул.<br>Мясникова, д. 27, пом.<br>26 | court@crystal-centre.by |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------|

**Истец (Заимодавец):**

|                                                                                                                          |         |                                                                                         |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Фамилия                                                                                                                  | Имя     | Отчество                                                                                | Электронная почта          |
| МАСАЛЬСКИЙ                                                                                                               | КАЗИМИР | ГВИДОНОВИЧ                                                                              | kazimir.masalski@gmail.com |
| Адрес регистрации                                                                                                        |         | Адрес проживания                                                                        |                            |
| Республика Беларусь, 220000, ВИТЕБСКАЯ Область,<br>МИОРСКИЙ Район, АГРОГОРОДОК ПОДЪЕЛЫЦЫ,<br>УЛИЦА ДВОРНОСЕЛЬСКАЯ, Д. 19 |         | Республика Беларусь, Минская Область, город Минск, улица<br>Янки Лучины, Д. 36, Кв. 260 |                            |

**Ответчик (Заемщик):**

|                                                                                                               |                                      |        |                                                                                                               |            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Фамилия                                                                                                       |                                      | Имя    |                                                                                                               | Отчество   |             |
| СИМОНЧИК                                                                                                      |                                      | РУСЛАН |                                                                                                               | ВАЛЕРЬЕВИЧ |             |
| Идентификационный номер<br>Заемщика                                                                           | Документ, удостоверяющий<br>личность |        | Серия и номер документа                                                                                       |            | Дата выдачи |
| 7918216A001PB7                                                                                                | паспорт                              |        | AB3839571                                                                                                     |            | 09.06.2023  |
| Кем выдан (наименование или код государственного органа)                                                      |                                      |        | Электронная почта                                                                                             |            |             |
| ИВАЦЕВИЧСКИЙ РОВД БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                           |                                      |        | c_bndit@mail.ru                                                                                               |            |             |
| Адрес регистрации                                                                                             |                                      |        | Адрес проживания                                                                                              |            |             |
| Республика Беларусь, 225291, БРЕСТСКАЯ Область, ГОРОД<br>ИВАЦЕВИЧИ, УЛИЦА ЧЕРТКОВА АЛЕКСЕЯ, Д. 41А, Кв.<br>48 |                                      |        | Республика Беларусь, 225291, БРЕСТСКАЯ Область, ГОРОД<br>ИВАЦЕВИЧИ, УЛИЦА ЧЕРТКОВА АЛЕКСЕЯ, Д. 41А, Кв.<br>48 |            |             |

**ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ**

Между МАСАЛЬСКИЙ КАЗИМИР ГВИДОНОВИЧ (Истец, Заимодавец) и СИМОНЧИК РУСЛАН ВАЛЕРЬЕВИЧ (Ответчик, Заемщик) на сервисе потребительского онлайн-заимствования «Капуста – онлайн-заимствования» был заключен договор займа №093732 от 05.09.2025 (далее – Договор), в соответствии с п. 3.1. которого Заимодавец через команду Сервису передает в собственность Заемщику денежные средства в виде процентного займа путем их перечисления (с использованием банковской платежной карточки) на текущий (расчетный) банковский счет Заемщика в размере и сроки, указанные в Заявке Заемщика или Заимодавца, являющихся офертой, а Заемщик принимает от Заимодавца процентный займ и обязуется возратить ему денежные средства и проценты за пользование займом, согласно всем условиям настоящего Договора.

Во исполнение условий Договора, 05.09.2025 Заимодавец перечислил на банковский счет Заемщика процентный займ:

|                        |            |                                                       |             |
|------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| Сумма займа, бел. руб. | 250.00     | Срок займа (дней)                                     | 10          |
| Дата получения займа   | 05.09.2025 | Ставка за пользование займом, в процентах годовых (г) | 1499        |
| Дата погашения займа   | 15.09.2025 | Способ погашения                                      | Всё в конце |

В соответствии с п. 3.10 Договора, Стороны согласовали порядок исполнения обязательств согласно Графику платежей:

| Номер платежа | Дата платежа | Сумма платежа | в т.ч. основной долг | в т.ч. проценты |
|---------------|--------------|---------------|----------------------|-----------------|
| 1             | 15.09.2025   | 352.70        | 250.00               | 102.7           |

В нарушение условий Договора, Заемщик не исполнил обязательства в установленный срок.

В соответствии со ст. 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 760 ГК, по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей, если иное не установлено законодательными актами.

По состоянию на дату направления настоящего искового заявления размер основного долга Заемщика перед Заимодавцем по Договору (сумма невозвращенного займа) составляет **33.00 бел. руб.**

Истцом в адрес Ответчика была направлена Претензия от 21.09.2025, которая оставлена Ответчиком без полного удовлетворения.

В соответствии с п. 1 ст. 762 ГК, если иное не предусмотрено законодательством или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и порядке, определенных договором.

Размер и порядок уплаты процентов за пользование займом определены условиями заключенного между сторонами Договора (п. 3.10., п. 4.4., п.5.6.-5.8. Договора).

По состоянию на дату направления настоящего искового заявления размер подлежащих уплате процентов за пользование займом составляет **102.70 бел. руб.**

В соответствии с п. 1 ст. 311 ГК, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору, если иное не предусмотрено законодательными актами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Размер и порядок уплаты неустойки (пени) определены условиями заключенного между сторонами Договора (п. 3.11., п.4.5., п. 4.8. Договора).

По состоянию на дату направления настоящего искового заявления размер подлежащей уплате неустойки (пени) составляет **125.00 бел. руб.**

Расчет подлежащих уплате основного долга, процентов за пользование займом и неустойки (пени) приведен в отдельном Приложении к настоящему исковому заявлению.

В соответствии с п. 7.2. Договора, все споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в третейском суде Общества с ограниченной ответственностью «Центр прикладной психологии и детекции лжи КРИСТАЛЛ».

Таким образом, между сторонами заключено третейское соглашение в виде третейской оговорки – отдельного положения, содержащегося в Договоре.

Стороны пришли к соглашению, что в случае передачи спора на рассмотрение в третейский суд Общества с ограниченной ответственностью «Центр прикладной психологии и детекции лжи КРИСТАЛЛ» вся корреспонденция третейского суда (в том числе определения, решения, извещения и другие процессуальные документы), будет направляться третейским судом по адресам электронной почты Сторон, указанным в соответствующем разделе Личного кабинета на Сервисе (п. 7.3. Договора).

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 290, 291, 311, 760, 762 Гражданского кодекса Республики Беларусь; ст. ст. 9 - 11, 18 – 43 Закона Республики Беларусь от 18.07.2011 N 301-З "О третейских судах",

### **ПРОШУ:**

Возбудить третейское разбирательство и взыскать с Ответчика (СИМОНЧИК РУСЛАН ВАЛЕРЬЕВИЧ) в пользу Истца (МАСАЛЬСКИЙ КАЗИМИР ГВИДОНОВИЧ) сумму **260.70 бел. руб.**, в т.ч. основного долга: **33.00 бел. руб.**; процентов за пользование займом: **102.70 бел. руб.**, неустойки (пени): **125.00 бел. руб.**, а также расходы, связанные с третейским разбирательством и уплатой третейского сбора.

В случае моей неявки в судебное заседание прошу рассмотреть дело в мое отсутствие.

### **Приложения:**

1. Расчет основного долга, процентов за пользование займом и неустойки (пени) на 1 л. в 1 экз.
2. Копия чека об оплате третейского сбора на 1л.в 1 экз.
3. Копия ответа Заемщика на Претензию (при наличии) в 1 экз.
4. Документы, прилагаемые и заверенные Обществом с ограниченной ответственностью «Инновационные Финансовые Стратегии» – **Оператор сервиса онлайн-заимствования (СОЗ)** (свидетельство Национального банка Республики Беларусь №1 от 14.01.2022г. о включении в реестр операторов сервисов онлайн-заимствования (Указ Президента Республики Беларусь от 25 мая 2021 г. № 196)):
  - 4.1. Копия договора займа №093732 от 05.09.2025 в 1 экз.
  - 4.2. Свидетельство Оператора СОЗ о сделке и фактических транзакциях по договору займа №093732 от 05.09.2025 на 1л., в 1 экз.
  - 4.3. Копия Претензии от 21.09.2025 в 1 экз. с отметкой Оператора СОЗ об ее отправке Заемщику.

Заимодавец

**Документ подписан АСП\*:**  
МАСАЛЬСКИЙ КАЗИМИР ГВИДОНОВИЧ  
Дата: 16.12.2025  
Время: 23:24:27  
введенный код идентичен сгенерированному  
Сервисом

К. Г. МАСАЛЬСКИЙ

**\*Аналог собственноручной подписи (АСП)** – аутентификация личности клиента и его волеизъявления в момент совершения юридически значимого действия путем введения им верного значения, сгенерированного Сервисом одноразового шестизначного кода из SMS или push-уведомления, отправленного на номер его телефона, принадлежность которого данному лицу подтверждены Сервисом и МСИ.

**Приложение к Исковому заявлению от 16.12.2025 г. (расчет основного долга, процентов за пользование займом и неустойки (пени))**

|                        |            |                                                   |      |                             |                            |
|------------------------|------------|---------------------------------------------------|------|-----------------------------|----------------------------|
| Сумма займа, бел. руб. | 250.00     | Ставка за пользование займом, в процентах годовых | 1499 | Период начисления процентов | с 05.09.2025 по 15.09.2025 |
| Дата получения займа   | 05.09.2025 | Ставка по пене, в процентах годовых               | 2998 |                             |                            |
| Дата погашения займа   | 15.09.2025 | Срок займа (дней)                                 | 10   |                             |                            |

| Номер платежа | Срок исполнения обязательств (по договору) | Сумма платежа (основной долг+проценты), рубл. | в т.ч. основной долг, рубл. | в т.ч. проценты, рубл. |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1             | 15.09.2025                                 | 352.70                                        | 250.00                      | 102.7                  |

| Дата фактической оплаты                    | Сумма фактической оплаты, рубл. | в т.ч. основной долг, рубл. | в т.ч. проценты, рубл. | в т.ч. пени, рубл. | Период, за который уплачены пени | Подлежащий уплате основной долг после фактической оплаты, рубл. | Подлежащие уплате проценты после фактической оплаты, рубл. | Подлежащие уплате пени после фактической оплаты, рубл. | Период начисления подлежащих уплате пеней |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 15.09.2025                                 | 50.00                           | 50.00                       | 0.00                   | 0.00               | X                                | 200.00                                                          | 102.70                                                     | 125.00                                                 | с 16.09.2025 по 21.09.2025                |
| 17.09.2025                                 | 25.00                           | 25.00                       | 0.00                   | 0.00               | X                                | 175.00                                                          | 102.70                                                     | 125.00                                                 | с 16.09.2025 по 21.09.2025                |
| 08.10.2025                                 | 110.00                          | 110.00                      | 0.00                   | 0.00               | X                                | 65.00                                                           | 102.70                                                     | 125.00                                                 | с 16.09.2025 по 21.09.2025                |
| 24.10.2025                                 | 15.00                           | 15.00                       | 0.00                   | 0.00               | X                                | 50.00                                                           | 102.70                                                     | 125.00                                                 | с 16.09.2025 по 21.09.2025                |
| 04.11.2025                                 | 17.00                           | 17.00                       | 0.00                   | 0.00               | X                                | 33.00                                                           | 102.70                                                     | 125.00                                                 | с 16.09.2025 по 21.09.2025                |
| <b>Итого на дату составления Претензии</b> |                                 |                             |                        |                    |                                  | <b>33.00</b>                                                    | <b>102.70</b>                                              | <b>125.00</b>                                          |                                           |

Заимодавец

**Документ подписан АСП\*:**  
 МАСАЛЬСКИЙ КАЗИМИР ГВИДОНОВИЧ  
 Дата: 16.12.2025  
 Время: 23:24:27  
 введенный код идентичен сгенерированному Сервисом

К. Г. МАСАЛЬСКИЙ

**\*Аналог собственноручной подписи (АСП)** – аутентификация личности клиента и его волеизъявления в момент совершения юридически значимого действия путем введения им верного значения, сгенерированного Сервисом одноразового шестизначного кода из SMS или push-уведомления, отправленного на номер его телефона, принадлежность которого данному лицу подтверждены Сервисом и МСИ.